

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 362

El día viernes 29 de enero de 2021, siendo las 09:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19). En representación de los órganos de Gobierno e Instituciones que componen la Comisión Plenaria Honoraria participan las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana María Margonari.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ausente con aviso.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir, Arq. Mauro Paladino.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Concejal Mariano Melana. Concejales por la minoría, Concejal Jorge Lassaga.

Departamento Ejecutivo Municipal: Coordinadora de la UT Arq. Liliana Bina y Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Dra. Arq. Mónica Martínez.

Unidad Técnica: Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Nazareth Margonari, Concejal Carla Livelli.

Visitantes: Luis López.

Secretaria: Miriam Birchmeyer .

Fe de erratas: se cambió el nombre del loteo Allodio por Odri, porque se cometió un error al referirse al loteo.

Orden del día

- Lectura y aprobación del acta 360 (9dic2020) y 361 (18dic2020)
- AP NORTE estado de situación
- Agenda 2021. Temas prioritarios (*)
- AP2 – intangible.
- Ampliación del área servida

En primer lugar se ponen a consideración las Actas N° 360 y N° 361.

ACTA N°361

ADARSA aprueba.

CEPIA aprueba.

Colegio de Arquitectos aprueba

Asociación Inmobiliaria aprueba

Técnicos Constructores aprueba

Concejal Melana aprueba

Concejal Lassaga se abstiene por no haber presenciado la plenaria correspondiente.

Arq. Mónica Martínez aprueba

Arq Liliana Bina aprueba

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

ACTA N° 360

ADARSA aprueba.

CEPIA aprueba.

Colegio de Arquitectos aprueba

Asociación Inmobiliaria aprueba

Técnicos Constructores aprueba

Concejal Melana aprueba

Concejal Lassaga aprueba.

Arq. Mónica Martínez aprueba

Arq Liliana Bina aprueba

Se aprueba por unanimidad de los presentes

Próximo tema: AP NORTE estado de situación

Liliana Bina comenta que hubo una reunión con el Secretario de Desarrollo Urbano, Ing Gustavo Setti a raíz de del tema. Uno de los temas preocupantes de la APN como de la otra ordenanza en que se siguió trabajando, es la definición de la línea de protección en los arroyos. El Ing Setti dijo que, en las consultas con el APRHI, le recomendaron la aplicación de la Ley 10355, año 2016. Es una Ley que está en consonancia con las modificaciones del Código Civil. Establece una restricción para preservación de cursos hídricos y arroyos, sumando los 15 metros que determina a priori la línea de ribera, 35 metros más que daría una franja de 50 m de protección. En principio el acuerdo sería con los 50 m que coincide con uno de los pedidos que hizo ADARSA en relación a las zonas construidas, cuando no hay planta de tratamiento de los líquidos cloacales ni biodigestores para la preservación de napas. De los 30 mts originales que se habían propuestos desde el DEM se pasaría a los 50 mts y coincidiría con esta propuesta y se tendría el paraguas normativo de la Ley Provincial. La idea es no remitirlo al CR en el formato original sino analizar todas las opiniones con mayor detenimiento para ver si se modifica en algo la poligonal, teniendo en cuenta las observaciones que se hicieron. Quizás parece una mora por el hecho de que ha pasado un mes. Pero ha sido un mes muy especial, no solo se está atravesando la temporada turística, sino que se está en un momento de transición en la gestión del agua. Desde esta perspectiva es totalmente entendible que haya un atraso en el tema, pero los buenos signos son que los 50 m que en un principio se habían propuesto habría acuerdo y aval por parte de la normativa de aplicación provincial, también la revisión de la poligonal una vez que el Intendente analice todas las opiniones. Se enviará lo más pronto posible al CR.

Laura Colladon dice que cuando ADARSA planteó en el Foro la ampliación, vieron los números y se citaron algunos artículos internacionales en los cuales se basaron. El tema de los 50 m es lo mínimo que se espera en el caso de que haya biodigestores o sistemas cloacales. En el escrito que hizo, (y no tiene certeza que se haya remitido al CPUA) se confundió y quedó equivocado pero en el Foro quedó muy claro qué se recomienda a niveles internacionales y también lo mínimo que hace falta en el caso que haya un sistema cloacal ya sea el tradicional o a través de los biodigestores. Reconoce la Ley y que hay que cumplirla pero técnicamente es inadmisibles decir que una línea de ribera será de 15 m. Pensar que a lo largo de un curso de agua con las variaciones que tiene la topografía, que tienen los perfiles de cada río o arroyo a lo largo de todo su recorrido. En una línea de ribera que se corresponde con un caudal de recurrencia de 25 años, está equivocado pensar que siempre estará con un ancho fijo, técnicamente está mal. Lo aclara porque no es lo mismo una crecida en un mismo río, por ejemplo en El Fantasio en donde está encajonado y otra cosa es en Barrio el Canal en donde se mide y es el cierre de cuenca, lo que se miden son los caudales, no las alturas y el ancho del río será diferente en cada caso. Se tiene reparos con ese concepto más allá que sea el legal. Habían puesto la línea de ribera como la de la crecida que corresponde al tiempo de recurrencia de 25 años después hubo cambios, porque hubo intereses.

Liliana Bina aclara que siempre se partió del acuerdo que hubo en el CPUA, que la franja que se haga de prevención es provisoria está sujeta al estudio por tramo y por arroyo que determinara la línea de riesgo hídrico y las condiciones ambientales, porque hay arroyos que atraviesan la ciudad que están consolidados. Hay arroyos que atraviesan zonas rurales y aquí se tiene en cuenta en el caso del loteo ODRI que está en una barranca de aproximadamente de 20 o 30 m sobre el arroyo en donde los 30 metros no tendrían mucho sentido porque el desnivel es abrupto pero se está tomando de base una ordenanza que es bastante generalista y necesita determinar una poligonal. Esta poligonal que hay que determinar, tiene que tomar una línea, en donde se plantearon los 100 m de la Ley de Bosque, se plantearon los 30 m de Catastro y queda sujeta a la determinación al estudio que la Dirección de Ambiente está haciendo sobre cada arroyo y se tendrá en cuenta a todos los factores que Laura Colladon está indicando. En la ordenanza solamente se está determinando los límites de la poligonal y sería necesario agregar el segundo artículo que se agregó en el AP2 intangible en donde se propone el estudio pormenorizado por tramo de cada arroyo y se tengan los indicadores de las lluvias de diseño. Hay que tomarse el tiempo necesario para que desde la Dirección de Ambiente puedan hacer una propuesta pormenorizada por arroyo como la Arq Mónica Martínez comentó en algún momento, que ya estaban trabajando en el Arroyo El Sauce. Pero en esta instancia en la zona APN en donde se necesita poner una normativa de resguardo de todo ese territorio para que no se construya a pesar de que es AP2 pero que quede enfatizado claramente que es área protegida y de que habrá una normativa diferenciada ya que a la poligonal hay que georreferenciarla, cada punto con su coordenada. Si un loteo tiene cloaca o biodigestores y un sistema absolutamente estaco de los tratamiento cloacales considera que es contradictorios plantear los retiros en esos términos porque si hay un sistema de planta colectoras no habría escurrimiento de líquidos cloacales por lo que no habría contaminación. Este tema sería la segunda etapa de la elaboración de la ordenanza en donde el DEM estuvo dispuesto a estudiar todas las propuestas y realmente modificar la propuesta original.

Marcelo Celoir por chat pregunta si los 50 m. serían de línea de ribera, comenta que podría exigirse a estos loteos a anexar, el sistema de recolección y tratamiento de líquidos cloacales, o certificación de existencia de biodigestores, como condición para la incorporación a la zona de servicios.

Laura Colladon dice que lo que quiso hacer es poner conceptos hidrológicos de cómo son las cosas para que se entienda. Es distinto a lo que la Arq Liliana Bina está diciendo. Si el DEM decidió porque tienen una Ley que habla de los 35 m y de los 15 m. Es otra historia. Lo que ella está haciendo es cuestionar la Ley que no tiene un sustento físico de lo que pasa realmente, conceptualmente está mal y es lo que trató de comentar en la reunión. En cuanto a lo que pregunta el Arq Marcelo Celoir dice que lo que habla la Ley es que pone la línea de ribera a 15 m y luego da un resguardo de 35 m más a partir de la línea de ribera, que suman los 50 m que se está planteando.

Liliana Bina dice que tiene que ver también con las ultimas restricciones que están en el Código Civil, no obstante en cada aprobación de loteo hay que presentar ante la APRHI y se tiene que hacer la normativa para la Ciudad por eso insiste en cómo se va a manejar luego la determinación definitiva de la línea cuando algún tipo de ocupación.

Laura Colladon está convencida que hay que hacer los trazos de línea de ribera y los trazos del riesgo hídrico. Ahora se está hablando específicamente del APN.

Liliana Bina está de acuerdo y dice que no se puede atar en esta instancia la delimitación de una poligonal en determinar la línea de riesgo hídrico y hacer todo el estudio del Arroyo Los Mimbres, en este momento se está tratando de preservar un territorio.

Laura Colladon dice que por eso ADARSA dijo en la propuesta 150 m de mínima y fundamentaron porque se habló de 150 metros.

Liliana Bina dice que en ese sentido se avanzó hasta los 50 m, para luego realizar un estudio pormenorizado. No se remitió al CR porque se va seguir trabajando en la redacción de esta ordenanza.

Laura Colladon solicita que ni bien se tenga otro borrador de ordenanza se socialice.

Liliana Bina dice que apenas esté el proyecto se pasará al CPUA.

Marcelo Celoir por chats dice que podría exigirse a estos loteos a anexar, el sistema de recolección y tratamiento de líquidos cloacales, o certificación de existencia de biodigestores, como condición para la incorporación a la zona de servicios.

Liliana Bina dice que actualmente se exige el tratamiento. Por eso no se está atando los 50 mts en donde no haya cloacas. En todos los casos la Ley dice que hay que dejar 50 m. Además a los loteos se les exige planta de tratamiento de líquidos cloacales y en la Loma que fue hecha de una manera irregular no hizo el sistema de tratamiento.

Marcelo Celoir pregunta si Parque San Miguel tiene sistema de recolección de líquidos cloacales o biodigestores.

Liliana Bina dice que Parque San Miguel no porque lo aprobó la provincia hace muchos años en la década ´70 ´80.

Marcelo Celoria dice que entonces seria para los nuevos loteos.

Liliana Bina dice que se está exigiendo hace bastante tiempo. Se le exigió a Venturia a Terzi.

Marcelo Celoir dice que en el caso de la exigencia ya que estos loteos son de alguna manera contruidos de -facto, no están totalmente aprobados. Se podría antes de la anexión hacer una especie de certificación de la existencia de los biodigestores para que estén en un marco de formalidad. Que cada uno de los lotes sean certificados si cuentan o no con este sistema individual.

Laura Colladon considera que lo que esta solicita el Arq Marcelo Celoir es algo operativo.

Liliana Bina dice que cuando se trate la ordenanza de ampliación de zonas servicios y que en el proyecto en tratamiento haya un loteo se puede determinar esa exigencia. Como es el caso de ODRI que no se ha revisado todavía porque ahora se está hablando de incorporar una poligonal no de aprobar un loteo, son dos pasos distintos. Pero el loteo ODRI que tiene más de 10 lotes habría que exigirle que haga la planta de tratamiento de líquidos o en su defecto que realice todo el ramal y el bombeo como hizo Altos de Carlos Paz que hizo la obra de conexión con las estaciones de bombeo y el sistema central de la ciudad. Está de acuerdo que los loteos que se incorporen tengan sistema de tratamiento de líquidos cloacales. Está en el Código de Edificación.

Marcelo Celoir dice que así también como la redistribución de agua, también tiene que estar hecho porque si no el estado tendría que hacerse cargo de la infraestructura del sistema de tratamiento de líquidos cloacales y no sería justo. Antes de incorporarse debería ser exigido.

Liliana Bina dice que es así, el loteo no tiene final hasta que no tenga la infraestructura hecha. Incluso en la parte vial si colinda con la zona pavimentada tiene que hacer pavimento, si colinda con zona que tiene cordón cuneta tiene que hacer cordón cuneta etc. Eso está en la normativa

Marcelo Celoir pregunta si en la práctica es así porque ahora se incorporó Parque San Miguel, se va a tomar la infraestructura de distribución de agua para que el municipio dé el servicio. Pregunta si pasará lo mismo cuando se pida un sistema de cloacas con estos barrios que ya están incorporados.

Liliana Bina dice que Parque San Miguel estaba aprobado por la provincia cuando no era territorio municipal. Era provincial, fue aprobado en los términos que plantea la norma provincial. Red de agua tiene, es un sistema que toma agua del Arroyo Los Mimbres. El municipio ahora está haciendo el proyecto para anexarlo al sistema general de provisión de agua de la ciudad. No tiene cloacas porque la provincia no lo exigía en ese momento.

Marcelo Celoir dice que de todos modos si al sistema de cloacas lo paga el frentista habría problema.

Liliana Bina dice que el problema surge de como conectar al colector que ya tiene otras líneas que están trabajando por gravedad y con algunas estaciones de bombeo, en donde hay un sistema que es el sistema general troncal. Donde se tiene problemas antes de Parque San Miguel es con los hoteles que están sobre Sarmiento por lo que se está gestionando un colector por la zona de la costa, por la zona baja para que puedan conectarse. Están de acuerdo que hay que conectar todo, pero también se conocen las restricciones topográficas y las distintas cuencas de escurrimientos que hay en Villa Carlos Paz

Marcelo Celoir dice que hay que determinar las prioridades porque ese sector en la Sarmiento tiene una alta densidad en determinado momento del año y cree que sería prioritario.

Liliana Bina dice que por eso se está trabajando en ese colector que iría por abajo en la zona de Playa Esmeralda.

Próximo tema: Agenda 2021. Temas prioritarios

Laura Colladon dice que cuando se empezó el 2020 se habló de cómo hacer la planificación de todo el ejido ampliado, luego se hicieron algunos planes, se acordó de como sería ese plan pero también se dijo que habría que ir cerrando loteos que estaban a medio camino, en diferentes etapas del plan. Así fue como la primera etapa en donde se aprobó el estudio geomorfológico biótico y antropológico y se aprobó una ampliación del área de servicio, después el DEM fue proponiendo otra ampliación del área que son loteos que tienen algún tipo de presentación, están en diferentes caminos legales. A lo largo de todo el año pasado que fue un año difícil, se fue hablando de todo lo que hacía falta conocer, incorporar para poder hacer esta planificación. Como se sabe hay estudios que llevan un tiempo de elaboración, tiempo de decidir quienes lo van a encarar. Entonces creen que es el momento en que se piense en que apoyo se necesitará a lo largo del año. Ella con Ana Margonari y con Ramiro Castillo, proponen lo expresado en el orden del día y queda abierta la agenda para que todas las instituciones piensen y propongan que estudio les parece que se va a necesitar para terminar de cerrar el tema de la planificación del ejido urbano. Ellos consideran que necesitan un estudio demográfico pormenorizado que dé información sobre el déficit habitacional, la infraestructura que se tiene en todos los niveles. Un estudio detallado de flora y fauna y los demás temas que propondrán cada una de las instituciones que conforman el CPUA. Para ella es un tema abierto y solicita para la próxima reunión se expresen que estudios les parece que hay que encarar y, de qué manera se pueden encarar. Seguramente está los fondos a través del presupuesto 2021 como para poder llevar a delante la planificación.

Jorge Lassaga dice que está de acuerdo con los temas de la agenda propuesta pero cree prioritario que el CPUA se aboque a ver los temas de infraestructura básica, se refiere al agua, no tanto a la redistribución final sino en cuanto a la captación y al transporte de agua. Se está ampliando el ejido al doble y no se está haciendo nada de eso. Es prioritario que el CPUA se aboque a trabajar sobre la planificación de infraestructura básica. Así como se habla de cloaca, también se tiene que hablar del tema de agua. También otro punto que él plantea es tema de la zona industrial o parque logístico. Hay que recordar que el CPUA le ha dicho al DEM que el CPUA niega a microempresas el trabajo en Villa Carlos Paz, es muy importante abocarse a ello o por lo menos dar una salida transitoria. La pandemia se va a trasladar en el tiempo sobre todo, no solo en la parte sanitaria sino también en la parte económica. Viene el invierno y se necesita dar salida a posibles puntos que vengan a pedir habilitaciones y hoy se están negando porque está colapsada la zona industrial.

Alberto Vernidelli pregunta refiriéndose a lo que dijo el Arq Celoir. En toda la documentación que le estuvieron remitiendo no encontró que el CR haya aprobado un esquema de ordenamiento territorial. Encontró la Ord. 6637 en donde de alguna manera se aprobaba dos loteos, uno de ellos Parque San Miguel y el de las 400 Viviendas. le quedo la sensación de que faltaba un esquema de

ordenamiento. Quiere saber si hay algún estudio sobre eso o si no habría posibilidad que eso pasara al CR para que fuera aprobado como esquema general. Esto permitiría tener una visión de todo lo que tiene que ver con la infraestructura y de todo lo que tiene que ver con el territorio, del ambiente.

Laura Colladon dice que el tema del área industrial, recuerda que meses atrás se le encomendó a la UT que haga un estudio de posibles ubicaciones del área industrial. Se aprobó en el CPUA y paso a la UT. Hasta ahora no se ha tenido respuesta. Es algo que preocupa a todos. En cuanto a la infraestructura, cuando ella comentó sobre el estudio de la evolución demográfica, hablo de déficit habitacional y de infraestructura. Con infraestructura se refiere a agua, gas, hospitales, escuelas, espacios públicos. No es solamente pensar cuantas casas se pueden hacer en un lote de 700 metros, que FOS o FOT tendrán. Es una gran deuda, por eso se ha planteado en los estudios que creen que se van a necesitar para hacer la planificación. En cuanto al esquema de ordenamiento cree que no se mandó al CR, pero a principio del año pasado se trabajó sobre un esquema sobre cómo hacer el ordenamiento territorial. Quedo plasmado y aprobado. Le sugiere al Arq Alberto Verdinelli que vea en las actas del año pasado que allí debe estar. No tiene memoria si se pasó al CR. Considera que hay que volver sobre el tema que se dejó meses atrás.

Liliana Bina dice con respecto a lo que dice el Cjal. Lassaga que sin duda hay que hacer estudios sobre la dotación de infraestructura y las posibilidades reales que se tiene especialmente con el recurso hídrico de crecimiento de la ciudad. Con respecto a lo que expreso Laura Colladon dice que son dos cosas. Lo que figura en las actas que es la metodología para abordar la planificación de la ampliación del ejido. Es un proceso metodológico en donde después había una etapa, en donde se había consensuado que se daba por hecha con el Plan 2020 en donde se llegó hasta la etapa de los proyectos. Posteriormente se decidió una vez que estuvo hecho el estudio geomorfológico que el plan de ordenamiento que exige incluso la COM se haría por etapa para cumplimentar con algunas acciones que eran casi de emergencia que se necesitaba tomar como lo era la inclusión de algunos loteos que ya estaban aprobados, consolidados y que no tenían norma de uso de suelo en donde se sigue construyendo y ampliando de manera anárquica. Se planteó el estudio geomorfológico como primer etapa del plan de ordenamiento. En función de ello sustraer del territorio de preservación todas las áreas que no se iba a intervenir, que son las ordenanzas en que se están trabajando que es la creación del APN y la creación del Área Protegida Intangible en concordancia con la Ley de Bosques que sustrae del territorio de anexión una superficie muy significativa. Ampliar la zona A de servicios municipales, incorporando todas las situaciones consolidadas que son irreversibles, que es la que ahora el DEM puso en consideración en el CPUA como segunda etapa. Posteriormente abocarnos a lo que Alberto Verdinelli plantea, qué es hacer como esquema de ordenamiento con idea de ciudad global integrando lo ampliado del ejido con lo existente, como crecimiento y determinación del uso del suelo en esas áreas. En esa línea hubo una propuesta de Mónica Martínez, que luego explicará que pasó con ese proceso. La Propuesta fue recibida por ella e hizo la devolución con observaciones en donde había ejes estructurantes de la ciudad. Hay que hacer un esquema de desarrollo en base a ejes estructurantes y áreas homogéneas que estén basadas en los estudios que Laura Colladon está pidiendo que no es solo es el demográfico sino el económico para ver el perfil que se le dará a la ciudad y cuáles son las demandas de las nuevas bases

económicas. Y si se le dará respuesta a eso como también al déficit habitacional entre otros. No obstante había una aproximación labrada por Mónica Martínez que le pareció interesante en el término de empezar a hablar sobre el territorio global y ubicar en ese contexto la zona industrial. Hay cosas como la zona industrial que no tienen mucha margen de discusión. Está muy condicionada territorialmente por los ejes regionales de conexión. Mónica Martínez lo explicará oportunamente, se traerá al CPUA para que se debata. Establecer los ejes estructurante condicionantes de Villa Carlos Paz y su conectividad interregional en donde hay distintas ideas que es importante enriquecerla con las ideas de los demás. Ver que uso de suelo se le dará a las zonas que se va a permitir ampliar el ejido futuro urbano, en caso que la infraestructura así lo permita y la demanda económica, poblacional lo demande determinar qué es lo que se hace. Pero en el CPUA se ha decidido hacer un plan de ordenamiento por etapas y hay dos etapas que aún no se han cumplido, que es la sustracción de todas las áreas protegidas y la incorporación de las áreas consolidadas. De esta forma respetar lo que se decidió en el CPUA paralelamente al estudio que Laura Colladon solicita y que son imprescindibles para avanzar. El estudio demográfico que hizo Juan Echecolanea está muy bueno pero hay que profundizarlo con otros parámetros cuantificables de calidad que no han sido tenidos en cuenta. Es oportuno lo que Laura Colladon dijo. Pero hay que cerrar los temas pendientes en la agenda y terminar con todo lo que se trabajó el año pasado.

Mónica Martínez dice que entiende lo que pregunta Alberto Verdinelli sobre el ordenamiento urbano que es el camino lógico que lleva cualquier propuesta de ordenamiento que es básicamente la definición en la superficie de anexión del ejido. Que territorio puede tener condición de protección, de uso rural, uso urbano, y urbanizable a futuro. Este es el esquema que se necesita debatir porque es la base por la cual se avanzará. El proceso que se está llevando es un proceso inverso. Se empezó por parcialidades y no hay una idea que general como plantea el Alberto Verdinelli. Si se pidió desde el CPUA, el estudio del área industrial. Si hay un estudio preliminar de esa área industrial en el marco de una propuesta de ordenamiento global. Ese estudio se hizo en la Dirección de Ambiente se remitió al Secretario de Desarrollo Urbano para su difusión y su debate. Una instancia que todavía la Dirección de Ambiente no ha podido llevar adelante. Está abierto es una primera instancia para poder tener un marco para avanzar.

Liliana Bina agrega que está en un todo de acuerdo en lo que se ha dicho, el estudio tiene que ser remitido al CPUA para que se analice. Pero no hay que distraerse en el avance en de la Ley del Área Protegida Intangible, porque abarca parcelas en donde existen pedidos específicos de urbanización. Esto está preservado por la Ley de Bosques, zona roja y se tomó la decisión de hacerlo. Hay medidas que son urgentes y que no van a modificarse en ningún esquema de ordenamiento porque son zonas protegidas por la Ley de Bosques pero se ha visto cómo muchas zonas protegidas por Ley de Bosques de Villa Carlos Paz fueron ocupadas, entonces al igual que el área protegida Camiare, pide que se trate de cerrar el área protegida intangible. Hablará con el Secretario de Desarrollo Urbano para que lo remita al CPUA y en este contexto de esquema de ordenamiento determinar cuál es el uso rural y cual no. Y cuál es el uso rural turístico y cuál era el uso rural agroecológico que algunos quieren impulsar. Hay que retomar esa discusión dentro del esquema del ordenamiento que tendría que tomar la definición la Secretaria de Desarrollo Urbano de trasladarlo al CPUA, ya

se ha tenido intercambio, ya se ha opinado y hay temas en lo que seguramente se estará totalmente de acuerdo y en otros habrá que intercambiar opiniones.

Laura Colladon para cerrar este tema lo que se solicita es que para la próxima reunión si alguna institución propone algún otro tema que por favor lo presente. Para comenzar a transitar el año pensando un poco más allá y por supuesto hay que dejar cerrado los otros dos puntos que quedan para tratar en la plenaria. Ya se había acordado, se habló en varias reuniones.

Próximo tema AP2 – intangible

Laura Colladon dice que en la última reunión del año pasado se acordó que antes de tratar la ampliación del área servida, se iba a tratar de cerrar el tema de todas las áreas protegidas. Hay un borrador de ordenanza que es el mismo que se socializo para la reunión. La iniciativa surgió del Colegio de Ingenieros, CEPIA y ADARSA para afianzar las áreas protegidas que ya la Ley de Bosques lo da como intangible y protegida porque es zona roja, agregándole lo que era de interés arqueológico y lo de interés respecto de bosque nativo que no estuviese dentro de la zona roja de Ley de Bosques. Afortunadamente el Gobierno Municipal adhirió a esta iniciativa y lo amplió con la protección de todos los cursos de agua. La opinión de ADARSA es que trabajando en el borrador que presentó el DEM, cree que debiera estar perfectamente explicitado de que los límites tienen que estar georreferenciado. Es algo que es una falla muy grande en el mapa de la Ley de Bosques a nivel provincial. Se puede adherir a la ley provincial porque sería una ordenanza complementaria de esta ley. Por supuesto en la primera etapa como siempre será una poligonal, pero va a tener que tener algún artículo en donde diga cuales será los usos o en cuánto tiempo se va a planificar los usos, las zonificaciones y cuando se llevará adelante. Tiene que haber un plan de gestión participativo y que el municipio pase a ser junto con la provincia autoridad de aplicación de esta ordenanza y de este cuidado de la zona. Siempre cuando se hacen las denuncias a Policía Ambiental sobre cuando desmontan, cuando hacen intervenciones en las áreas rojas o áreas amarillas. Es importante también tener el acompañamiento del municipio, un acompañamiento real que esté fundado en una obligatoriedad dada por una ordenanza.

Marcelo Celoir por chats dice que no le queda si la APN queda en zona roja o en amarilla por sectores. Si se puede ver el gráfico de zonas de Ley de Bosques

Laura Colladon dice que el APN queda en zona amarilla. La zona roja abarca el sudoeste

Liliana Bina dice mostrando el gráfico en pantalla, que el mismo esta georreferenciado tiene las coordenadas en cada punto.

Laura Colladon pregunta si se puede agregar a la ordenanza.

Liliana Bina dice que eso ya fue solicitado. Se puede hacer una memoria descriptiva como tiene la ordenanza del ejido municipal, pero en base a coordenadas geográfica. Juan Echeolanea ya lo tiene georreferenciado. Luego hizo una ampliación sector por sector, incluido los relictos que están sueltos que se dijo que se a contractar con el plano de catastro para ver en que lote caía. Se dijo además que había que hacer una revisión física porque muchas veces esos relictos no existen ya los han desmontados. La mancha grande esta georreferenciada. El APN como era zona amarilla se hizo una zona especial APN con otro carácter. En lo personal cree que hay que ampliarlo en cuanto a que se

entiende con el tipo de uso recreativo turístico que la Ley de Bosques habla para las zonas amarillas que sería una segunda etapa de debate.

Laura Colladon dice que sería importante que se diga en algún punto de la ordenanza.

Liliana Bina dice que no es mucho lo que queda dentro del plan de ordenamiento que hay que hacer para determinar otros usos. Va en consonancia con una región semiárida que no tiene recursos hídricos y que tiene una gran necesidad de preservar el bosque nativo como ha quedado claro después de los últimos eventos climáticos.

Laura Colladon dice que a este tema ya se conoce. Pensaba que las instituciones ya tenían una idea formada al respecto.

Liliana Bina continúa diciendo que también se incorporó en donde se encomienda al DEM que acelere el trámite de recuperación de fondos compensatorios para que los propietarios de estos terrenos sean compensados por la determinación de la zona roja porque existen fondos presupuestarios nacionales y provinciales.

Laura Colladon dice que ADARSA está de acuerdo con esta ordenanza. Lo que tendrían que ver bien es el artículo 2. Proponen hacer agregados para asegurarse que se tendrá un plan de manejo en donde el municipio sea autoridad de aplicación de la ordenanza. Considera que debe estar incluido en el borrador de ordenanza.

Liliana Bina afirma que entonces habría que agregar un artículo en donde exprese quien es el órgano de aplicación, que evidentemente en el área municipal será el área de ambiente. Revisar la ordenanza para que haya coherencia con el APN.

Laura Colladon dice que también debe hablar de una posterior zonificación y hacer el plan de gestión.

Liliana Bina dice que también hay que agregar cual es la partida presupuestaria que debiera ser la misma que se tiene para la AP1. La ordenanza se seguirá trabajando en la Ut. Sería bueno que las instituciones determinen que opinan respecto a esto para volverlo al DEM.

Alberto Verdinelli por chats pregunta si el proyecto está en estudio de la UT.

Liliana Bina dice que en todas las reuniones de la Ut se presentó por eso Juan Echecolanea hizo el gráfico, antes de que llegara el Arq Verdinelli. Luego se pasó al CPUA a la Plenaria porque fue iniciativa no del DEM sino de la Plenaria del CPUA. No es un tema que nadie desconozca, sino que además el DEM lo lanzó en Conferencia de Prensa.

Mónica Martínez comenta que desde noviembre que se está trabajando de manera no tan continúa con Marcelo García respecto de la definición de las líneas de ribera y línea de riesgo de todos los cursos de agua, no solamente en el caso de los Mimbres que involucra también la propuesta que se está haciendo. Los primeros días de diciembre fueron visitados a través del Ing. Suaya y el Ing Marcelo Palermo de la Asociación Provincial de Recurso Hídricos, se vieron todos los arroyos, fue una acción que se desarrolló en diciembre con el compromiso del APRHI de colaborar en la definición de esos límites aportando lo que ya tienen como estudio y viendo que estudio hace falta. En el recorrido fueron tanto a la zona urbana como a la zona rurales. El recorrido se hizo junto a Luis López. Ahora

se va a continuar, se realizó una nota dirigida al Ing Brarda, solicitando que se pueda materializar concretamente ese apoyo para avanzar. Estima que es un trabajo lento pero hay compromiso de la provincia de colaborar. Son muchos cursos de agua. Hablará con el Ing Marcelo García para ver una gestión más acelerada. También se habló con el Secretario de Desarrollo Urbano vía zoom para plantear un poco cuales son las inquietudes que existen y como se puede gestionar.

Marcelo Celoir dice que él preguntó sobre la zona roja porque se dijo que la APN estaba en zona roja como fundamento principal. Por eso solicitó que se mostrara el gráfico. Considera que tendrían que ser mucho más claros los fundamentos que no solamente conforme a la parte que los impulsa sino que también se busque un consenso con los proyectos preexistentes porque si bien está contemplado de que hay un resarcimiento por parte del gobierno nacional. Estos resarcimientos nunca llegan a conformar a ambas partes y termina siempre en un pedido de expropiación inversa que sin duda le costará al Municipio. Hay que tratar de no tirar el problema para adelante sin haber planificado esa posible evolución del tema. Hay proyectos preexistentes con una evolución en los proyectos que ya no están en una etapa de anteproyecto sino en un lugar más complejo en donde llegó a un costo y eso va a querer ser de alguna forma recuperado por los propietarios. Por lo explicado el Colegio de Arquitectos está poniendo paños fríos en el tema tratando de que se resuelva antes de cualquier otra decisión. Puede haber consenso por parte del CPUA, del DEM, del CR, del Pueblo pero estas cosas en donde hay otra parte interesada que tiene que ser resuelta y consensuada o por lo menos hablada y ver cómo serán los pasos posteriores, para no estar yendo para adelante sin una planificación ante un caso de este tipo en donde evoluciona en contra de lo que se está creyendo.

Laura Colladon comenta que ella no pudo haber dicho que la APN era zona roja. Es claramente zona amarilla. Lo del AP2 intangible si es zona roja. Es la zona suroeste del nuevo ejido. Más allá de lo que se pueda pensar desde el año 2010 no se puede hacer nada. Se está en total concordancia con lo que dice la Ley de Bosques de la Provincia. Salvo que haya algo con anterioridad que también lo dice la Ley pero a partir del año 2010 todo lo que se haya implantado es claramente ilegal. No se puede seguir tapando cosas ilegales. Por eso al principio de la reunión cuando se habló de la línea de ribera ella dijo está en la Ley y no se dirá nada pero conceptualmente sería otra cosa. Aquí también en zona roja de Ley de Bosques, no se puede construir. Siendo las 10:30 hs informa que se retira.

- Preside la reunión la Arq Ana Margonari.

Ana Margonari dice que lo que habría que definir es si se esperará el resultado legal de una parte o se acepta lo que es zona roja, se acepta lo que es a los costados de los ríos y las zonas arqueológicas. Esta es la contribución o el apoyo a una Ley que ya existe. Sería interesante que se definan las demás instituciones, porque parece que se llega a este punto y allí se detienen. Si se va esperar una parte legal, que dicen los propietarios aunque sea zona roja, si se espera que el propietario diga que no aceptará la zona roja. Lo que se quiere con esta propuesta es reafirmar algo que ya existe. Algo que el estudio geomorfológico ya lo dijo. Como CPUA se puede opinar si se está de acuerdo.

Liliana Bina dice que Marcelo Celoir está hablando del otro tema que es el APN, que está en zona amarilla de la Ley de Bosques, pero hay algo que es más importante que el hecho que sea zona amarilla, es que es AP2 de los futuros

territorios a anexar en donde estaba prohibido cualquier tipo de intervención. Es decir, no se podía hacer absolutamente nada por eso todos los proyectos que se encararon se hicieron en la Comunidad Regional o en la Comuna de Villa Santa Cruz del Lago hoy municipio. Está en Asesoría Letrada en tratamiento y ya se le ha contestado en esos términos a los propietarios de los proyectos porque para el municipio tienen cero validez. Porque oportunamente se les notifico que eran AP2 y hasta que no tuvieran la norma de usos de suelo sancionada no se iba a determinar que se hacía. Entonces ellos la gestionaron en la Comunidad Regional, no obstante saber que era territorio pretendido desde hace 20 años por Villa Carlos Paz y que tenía una Ordenanza AP2 que era complementaria de la Ley de Bosques en donde habla que las jurisdicciones locales con un principio de complementariedad, de cooperación. Se deben hacer normas que enfatizen los contenidos de la ley nacional. El tema se habló muchas veces, se hizo un foro en donde se los invitó y estuvieron todos los abogados fideicomiso, los vecinos. Entonces no es que no se los ha notificado, hay un trámite vía Asesoría Letrada como ya se informó desde el DEM con esta gente que son propietarios. No entiende que más que eso el Colegio de Arquitectos pretende para tomar una posición. No solo se los invitó al foro, hay un trámite específico con ellos con expediente en donde elevaron sus pretensiones y desde el DEM se les ha contestado, Se reafirma lo que se venía diciendo desde la década del 90 anterior a la Ley de Bosques, que esto era área protegida 2 en donde no se podía hacer nada. Todas esas instancias han sido saldadas y hay una decisión política de determinar esto como área protegida norte. Nadie puede convencer ni cambiar la idea que puede tener una institución a favor, en contra o con otra alternativa. No ha sido una medida inconsulta. Los dueños tienen amplio conocimiento que vinieron al DEM a traer el primer proyecto.

Marcelo Celoir dice que él está al tanto, siempre se ha hablado que ha sido territorio pretendido para el ejido de la ciudad desde hace 20 años. Pregunta qué garantiza que se decrete la APN y haya un juicio millonario de aquí a 6 meses o un año. Se puede buscar consenso, se puede tener en cuenta un plan b ante una posible evolución de este tipo. No se está oponiendo quiere saber si está contemplado para saber si tiene el paraguas abierto en estos caso.

Liliana Bina reitera que está en Asesoría Letrada y están convencidos de que no hay ningún derecho adquirido para hacer ningún juicio. Es una atribución del municipio y aquí hay un desconocimiento de la norma por parte de los propietarios. Los juicios vienen realmente cuando hay un derecho adquirido y que el Estado los vulnera. En este caso no los hay porque se le rechazó ese proyecto y no se tramitó en el municipio, se tramitó en el municipio de Villa Santa Cruz del Lago. Pero la Legislatura a ese ejido lo dio a Villa Carlos Paz. Lo mismo pasó con la montaña. La montaña tiene propietarios privados, hasta ahora son muy pocos los que han pedido la expropiación. Los que piden la expropiación va a juicio expropiatorio, están los fondos y se les va pagando. Como se pagó el terreno de la cantera, el del aula ambiental se va avanzando con eso. Es una decisión política de preservar el ambiente y pagar un costo. Es más caro y más elevado el costo que se está pagando ahora con obras hidráulicas que hay que hacer para contener los barroes que bajan de las zonas urbanizadas en toda la ciudad. Estas obras se pagan entre todos y son millonarias cuestan más que estos terrenos. En este momento se está haciendo una obra hidráulica en el zanjón que ha detenido la obra del PROMEVA porque se inundaban las casas con la ola de fango que

vino de todo el territorio urbanizado arriba con las 400 viviendas. Cuando se habla de costo económico solicita que se hable en términos globales. Cuáles son los costos indirectos que luego la ciudadanía paga. Lo mismo cuando el Cjal Lassaga habla de los recursos hídricos. Aquí hay plantas de tratamiento, hay acueducto que luego se socializa entre todos. Le damos agua a un loteo ellos pagan nada más que el caño de enfrente de su propiedad pero hay un costo que lo asume toda la comunidad y de ese costo nunca se habla. Aquí es exactamente lo mismo. La obra pluvial que se hace en la ciudad se origina de urbanizaciones anárquicas que no han resuelto el problema internamente y que se sigue urbanizando de una manera totalmente aleatoria. Cree que en la zona no hay que hacer una restricción absoluta. Hay que hacer un uso recreativo turístico, como las reservas privadas en San Luis que pueden ser explotadas con una muy baja densidad. Es un debate que hay que hacer en el contexto de la APN.

Marcelo Celoir dice que solamente el Colegio de Arquitectos pone en aviso sobre el tema, que puede venir un evento de estas características.

Liliana Bina les pide al Colegio de Arquitectos que tomen una decisión.

Marcelo Celoir dice que la tienen que por eso es la abstención en este tema. Creen que no está resuelto el tema. Hace tres actas que se dice que se están absteniendo. Y cuando se dice que las instituciones no están decididas se están dirigiendo al CA. Cuando ellos tienen una abstención que ya está fundamentada. Creen que no se han tomado todas las previsiones para afrontar un evento de estas características.

Liliana Bina dice que tienen que decidir si están a favor o en contra la abstención no dice nada.

Marcelo Celoir dice que la tiene abstención si dice. La abstención si dice que están de acuerdo pero que no están las condiciones dadas para que esto se haga de esta manera. Si hay un fundamento que conforme que las previsiones están tomadas estarán de acuerdo.

Alberto Verdinelli Dice que indudablemente desde hace más de 20 años se sigue haciendo cosas en contra de lo que se propone. En esa dirección él ha observado alguna inconsistencia en la propuesta de la APN. Es inconsistente lo que lo acerca al pensamiento de Marcelo Celoir, porque cuando él fue con el Secretario de Desarrollo Urbano a recorrer toda la zona hubo dos cosas que le llamaron la atención. Primero la creciente consolidación del barrio La Loma y después el acueducto de 200 milímetros que se está haciendo. Lo que hace que no termine de entender por un lado la declaración de área protegida y por otro lado se están haciendo obras de infraestructura que son en principio para sostener aquello que se considera que es irregular o que es ilegal por lo que vuelve al famoso esquema de ordenamiento territorial. También Liliana Bina mencionó algo que le parece interesante que son las áreas protegidas privadas. Hay que buscar que nos permita sostener el área protegida pero a su vez no generar un conflicto. El conflicto no es solamente la instancia judicial, el conflicto es social. El conflicto es de confrontación, de la vida cotidiana. Cree que se deberían repensar algunas cosas en función de los conflictos que se puedan generar.

Eduardo Vega se refiere a las líneas de riberas, está de acuerdo con la propuesta que se ha presentado. Sabe que está sujeto a la aprobación de las instituciones provinciales, existe una ley de riberas y como dijo la Mónica Martínez llevará su tiempo consensuar la propuesta. Se podría tomar la línea de ribera que en este

momento existe por parte de la provincia y fuera de ella aplicamos el poder de policía que tiene la Municipalidad. Cuando se construye se dice que construimos sobre cota + 38 porque debajo de la cota 38 a la potestad la tiene la provincia, lo propone como una idea. Con respecto a las zonas protegidas, solicitó varias veces que Asesoría Letrada de un dictamen que diga que sí es lógico. Se aplicando lo que se quiere normar sobre hechos consumados con papeles y hechos consumados sin papeles como La Loma que ya se sabe cómo es su situación. Lo que dijo Marcelo Celoir y Alberto Verdinelli es muy importante no hay que apresurarse. Este tema hay que seguir analizándolo. Puede decir si se está de acuerdo pero faltan datos, falta información, falta un dictamen de Asesoría Letrada con respecto a la protección de las zonas rojas. Tec. Constructores están de acuerdo. No hay que tenerle miedo a los juicios. Vuelve a repetir que falta seguir dialogando. No es el hecho de estar de acuerdo o no. Cree que la mayoría de las instituciones están de acuerdo. Lo que se solicita es más información, faltaría la parte legal.

Liliana Bina dice que volviendo a lo que dijo Alberto Verdinelli, coincide con las reservas privadas cree que puede ser una oferta turística recreativa con contacto con la naturaleza muy importante para la Ciudad. Con respecto al acueducto informa que se está reemplazando porque hay una parte de Villa del lago que es la parte alta que recibía servicio de agua de Estancia Vieja tomado de Los Chorrillos y parte se recibía de la Cooperativa San Roque que tomaba también de Los Chorrillos en otro punto . Había un concesionario que estaba partido entre una comuna y un municipio en un mismo barrio en Villa Carlos Paz con agua de Los Chorrillos. Villa del Lago tenía el mismo problema hasta que se hizo un bypass que es toda una obra provisoria en donde se está tratando de conectar todos los barrios para que tengan el agua del San Antonio con el nivel de calidad que tiene el resto de Villa Carlos Paz para que no haya agua de primera y de segunda. No es que se está haciendo para La Loma, sino que se está reemplazando toda la provisión de agua que preexistía que estaba totalmente irregular. Con respecto al agua hay mucho que estudiar. No es que se está haciendo un acueducto sobredimensionado porque se quiere dar agua a barrios inexistentes. Si tenemos miedo a los juicios imaginemos un juicio de un loteo totalmente trucho hecho en base a posesiones y se conoce cuál es el origen de ese loteo que fue vendido a terceros, de buena fe, mala fe no lo sabe que ya hicieron sus casa. Que hicieron una movida en la ruta. Y eso es un conflicto social. Los conflictos sociales no serán Daham , Forget y Stipisich, tres propietarios de toda la fracción en donde se está determinando como APN . El APN que el DEM impulsa afecta a tres propietarios nada más. La Loma esta fuera de eso. Es todo otro conflicto que se debe abordar. Si lo integramos tenemos que ver bajo qué condiciones de uso de suelo se hará, para ordenar los que ya está de hecho adquirido. Eduardo Vega dice que ella es apurada. Le solicita que le explique porque se tardó 20 años para dar un ejido y tener jurisdicción, porqué nunca intervino la Comunidad Regional y la provincia para parar un loteo que era recurrentemente denunciado. Ella ha viajado localidad por localidad de la Comunidad Regional pidiendo que se abstengan de dar factibilidades en el ejido. Se tiene la constancia por decenas de cartas. No son apurados, son apurados los que tratan de ocupar los vacíos legales, las omisiones del estado. Todas las opiniones son lógicas puras, dentro de la lógica que cada uno maneja y la visión que se tiene de la ciudad, no hay visiones ilógicas, no le faltaría el respeto a Marcelo Celoir diciendo que es ilógico lo que él dice. Han discutido mucho y respeta su pensamiento, tienen distintas

visiones son respetables ambas y son lógicas. En el CPUA está el consenso, por eso se hacen los foros, por eso está el CR, que representa la mirada política de distintos sectores de la ciudad, en donde se deciden las cosas. Pero no se trata de gente lenta y gente apurada. Se logró después de 20 años la consolidación del área protegida municipal. Porque arrancó en el año 96 y hace un par de años tiene una reglamentación del área protegida. El estado tiene que tener un poco más de reflejo que los desarrollistas. El estado es el desarrollista principal. No es apurado debe ser previsor. Hay que ver que está ocurriendo. Impugna que ella es apurada como funcionaria del Estado y que haya conflicto social porque se tocan los intereses de tres personas en contraste con todo un barrio que salió a la calle porque necesitan que se haga algo. Incluso participaron en el foro a favor de que se haga área protegida. En el foro la gente que estuvo que Marcelo Celoir también impugnó diciendo que no era representativo, pero uno invita y va el que está motivado. Respeta que el CA que a su vez la representa como profesional haga omisión de su opinión como absteniéndose. Opina y se abstiene. Solamente espera que la mayoría de los arquitectos de Villa Carlos Paz compartan esa opinión. El CPUA es un espacio representativo es un tema importante el que se está hablando. Sí toma lo que dice Alberto Verdinelli respecto a las áreas protegidas privadas, es importante porque siempre se cae en la intangibilidad que no se toca nada o se hace cualquier cosa. Ella cree que debe haber un indicador de uso de suelo de baja densidad con equipamiento mínimo en donde los individuos pueden hacer pequeños alojamientos, zonas de administración de avistaje de aves, cabalgatas. Eso es lo que necesita Villa Carlos Paz. Esto es un emprendimiento económico.

Mauro Paladino dice que hay que buscar de alguna forma el consenso para evitar conflicto. Más allá de la densidad poblacional lo que le preocupa es el patrimonio paisajístico. Le gustaría ver los proyectos y si de alguna forma se pudiera ajustar en vez de buscar una oposición y en estos ajustes incluir todas las tareas, actividades económicas y políticas que está hablando Liliana Bina y si el problema es la densidad poblacional y la infraestructura urbana, plantear como CPUA encargados del planeamiento, etapas de obras, decir por ejemplo son 10000 habitantes damos una densidad poblacional a la larga de 20 años o 30 años contra las infraestructuras que tengamos que realizar. Para buscar una tercera solución que sea un poco más consensuada un poco más amigada. Si hay torres de 10 pisos, que ellos modifiquen el proyecto, que traten de buscar sin generar ocupación de FOS, pilotes, parques, áreas no impermeabilizadas, bajar la cantidad de pisos, cubrir con verde las terrazas. Cuando escucha el conflicto y el enfrentamiento, trata de pensar en una tercera solución que sea menos drástica.

Ana Margonari dice que hay dos temas. el primero es AP2 que siempre fue toda la zona, como figura en el Código de Edificación. Otro es el proyecto que presentó CEPIA, ADARSA y el Colegio de Ingenieros que es proteger lo que es zona roja real a la que se le agregarían los relictos que había al que el DEM agregó los ríos y sus márgenes. Es lógico porque si a un propietario le toco uno de esos relictos, habrá que hablar y ver como se conserva. Sería un trato entre municipio y el propietario. El otro proyecto de APN planteada como un corredor que es un proyecto del DEM. Cuando se rechaza el proyecto que presentaron las instituciones se habla de APN. Pero la APN era un proyecto del DEM y si recuerdan la mayoría estuvo de acuerdo con esa APN. Habría que ver las actas anteriores. Obvio que llegado el momento el que tiene una parte arqueológica o tiene el curso de un río, tendrá que negociar que es lo que se hace. Para su

opinión habría que aprobar este proyecto para que después lleguen las negociaciones pero cada institución opina lo que cree que debe ser. El error sería no darle importancia al proyecto cuando es algo que ya existe. En provincia se estableció como zona roja. Se está reafirmando algo que la provincia puso. Lo que dijo Alberto Verdinelli le parece bien. Si le toco una zona roja en su lote y quiere replantear un uso recreativo lo puede hacer. Hace constar en acta que tres instituciones aprueban el proyecto. Colegio de Arquitectos se abstiene. Colegio de Técnicos Constructores espera la parte legal faltaría que emita su opinión la Asociación Inmobiliaria para continuar con la aprobación de las otras urbanizaciones. Se quería aprobar antes lo de la zona roja para saber quién tiene zona roja y que hay que negociar.

Inés Prados dice que escuchando a todos se le planteo tiene una gran duda, porque todos tiene razón. Ella lo ve de un punto muy particular y que a lo mejor será reiterativa. Pregunta si anteriormente esas tierras ya tenían dueño. Si es así y desde su punto de vista considera que esa gente tiene razón de querer edificar, de querer hacer proyectos en lo que oportunamente compro y antes era una zona inhóspita y ahora con la proximidad de las infraestructuras quieren hacer algo en esos terrenos. Pero también está de acuerdo con la conservación de la zona. Cree que hay que determinar una línea por el medio y ver las dos partes. Para ella las dos partes tienen razón. Entonces la gente debe presentar sus proyectos y se aprobaran o no. Porque no todos quieren desmontar, a lo mejor alguno quiere hacer una zona natural para el avistamiento de aves para un montón de cosas naturales que se pueden hacer. Hay que escuchar las dos partes. No sabe que determinar. Esta vez se encuentra en la línea media.

Carla Livelli aclara que en relación al APN desde el DEM se están haciendo algunos estudios como para poder acrecentar el proyecto y en relación al área intangible que se fija en la Ley de Bosques, ver que otro fundamento hay que buscar. Hay una Ley que está en vigencia. Además está claro que no hay un acuerdo en relación al tema, que también con el estudio que se le pide al APHRI por los arroyos amerita que se siga viendo en la UT. Y que para la próxima plenaria las instituciones ya pudieran tener una posición cerrada pero le parece que estando vigente la Ley de Bosques no hay mucho más fundamento legal para buscar. Después hay que ver los usos del suelo .

Ana Margonari acuerda con que se siga trabajando en la UT con todo lo que se habló hoy.

- Siendo las 11: 03 hrs. se retira la Arquitecta Mónica Martínez, Concejal Carla Livelli y Arquitecto Alberto Verdinelli.

Próximo tema: Ampliación del área servida

Ana Margonari solicita a Nazareth Margonari que comparta pantalla

Nazareth Margonari comparte pantalla y explica que es el proyecto de ordenanza de la poligonales que se iban a anexar como zona de servicio.

Liliana Bina comenta que el proyecto se trató en UT hubo impugnaciones al polígono ubicado frente a las 400 viviendas. Se planteó que para evitar retrasar el resto en donde hubo acuerdo, se remitiera a la plenaria para que se termine de cerrar. Son fracciones estancas que se han ido revisando una por una cuando se hizo el relevamiento de todo el fraccionamiento de todos los lotes que se

incorporaban al ejido. Está como en la primer ordenanza que se hizo cuando se anexo el barrio San Miguel y luego se hizo una ordenanza que se aprobaba el loteo. Por eso son como dos instancias.

- Siendo las 11:10 hrs. se retira el Concejal Mariano Melana

Se muestran todos los loteos

Liliana Bina continuó diciendo que cada uno de los loteos deberá presentar sus proyectos y subdivisión para que en el marco normativo se trate y en ese sentido se había propuesto la R3 que es lo que hay que discutir, alguien también dijo R1 para no hacer una gran dispersión normativa de una zona que ya está consolidada. Se debatió en la técnica se pasó a la plenaria, se ha hecho relevamiento de terreno y relevamiento fotográfico. Hay que tomar una decisión respecto a la segunda ampliación de la línea de servicio. Estas parcelas tienen prestación de servicio, de, agua, de luz como también apertura de calles.

-Siendo las 11: 22 hs se retira Eduardo Vega quedando la plenaria sin quorum

Se continúa compartiendo y mostrando los loteos. Se solicita que cada institución los vea, quedan afuera los loteos de Venturia, Terraza de Terzi y La Loma. Quedan esos tres loteos en donde sería importante avanzar en una ordenanza e plusvalía para que en el caso que incorporen ver con qué cargo lo harían porque esa gente no tiene planos aprobados en Catastro de la Provincia. Lo que hace que sus derechos adquiridos sean más débiles.

Marcelo Celoir por chats dice que hay que asignar un uso de suelo a los loteos. Y pregunta si se podría hacer ya como se hizo con San Miguel.

Liliana Bina dice que está como R 1 como R3 y R4. En el caso de la parte oeste de Villa Ernestina está incorporado a la normativa que tiene al lado. En el caso detrás del Eleton la normativa de Monte Potrero. Altos de Carlos Paz a R1 que son las más restrictivas y en el caso de la Roma a la zona R4 que es consonante con la zona colindante. Se ha tratado de homogeneizar y no generar islas. Con esa poligonal incorporada a la zona de servicio y con esa determinación de que es R4. Catastro y Obras Privadas pueden tratar de receptar el relevamiento o proyectos y empezar a regularizar todo lo que ya está consolidado.

Marcelo Celoir dice que en el tema de asignación del uso del suelo, se había pedido un estudio demográfico como para poder trabajar sobre el tema e incluyendo dentro del estudio demográfico, un estudio socioeconómico. Esta perfecto que la Roma se le asigne una R4 dado las características que tiene el sector socioeconómico que acostumbra a edificar en el mismo lote para toda la familia. Como así también hay que hacer una normativa más restrictiva para las zonas próximas a anexar como La Loma o Odri o Villa Ernestina. Tiene que ser mucho más restrictiva para que tengan un urbanismo más interesante.

Liliana Bina dice que se tomó el relevamiento del sector que se hizo a través de todo el estudio de fraccionamiento y se han tomado las características con la que se construyó Villa Ernestina, que se construyó con las características que traía la R 3, porque lo han respetado. Lo mismo que ocurrió con San Miguel por eso se ha tomado la misma zona que tiene colindante. El estudio demográfico que tenemos es el provisorio que hizo Juan Echecolanea. Mónica Martínez hizo el estudio de todas las parcelas vacantes y la densificación potencial que tiene la ciudad y dio que la proyección de a 10 o 15 años de Villa Carlos Paz se absorbe con el mismo suelo disponible que tiene la malla urbana vieja. Es decir se necesita un estudio

demográfico que avance y profundice todos estos parámetros e indicadores pero se sabe con los datos que ya se tienen cual es el crecimiento orgánico que la ciudad. El crecimiento edilicio es un crecimiento inorgánico que no tiene nada que ver con el crecimiento poblacional. Se está viendo ahora con los edificios todos vacíos. El crecimiento orgánico de la ciudad es perfectamente absorbible por ese suelo vacante que ya tiene. Por eso se sigue respetando la normativa en la anexión. Se está haciendo anexión solamente de lo que está consolidado. No se fuerza con ninguna situación y se está de acuerdo de sacar a la fracción frente a Altos del Valle pero sí dejar el extremo, esos pequeños lotes que ya están subdivididos.

Jorge Lassaga dice que está de acuerdo con algunas zonas, como la que está en la calle Roma que tiene servicio e infraestructura de Villa Carlos Paz. Pero algunos loteos concretamente Villa Ernestina, Odri le hacen ruido. Le hace ruido decir zona A estos loteos, es decir que están listos y darle una plusvalía para presentar ante el DEM más allá de que lo haya aprobado la provincia. El insiste en el relevamiento para ver la infraestructura. La Loma se pobló no tiene nada. Si se le da categoría "A" a algunos loteos lo que va a garantizar que estos loteos vayan a presentar los planos y la infraestructura como queremos. Le damos una plusvalía y después de hecho como se hizo históricamente en esta ciudad, la municipalidad y todos los vecinos tendremos que ir a suplantar aquella infraestructura que a lo mejor en los planos esta, a lo mejor físicamente está. Cuando se le da una categoría de servicio, entiende que se da una plusvalía para el traslado de los dominios, y allí empiezan las transacciones pero es una la infraestructura que ellos ya deberían tener. La gente avanza y avanza como se pueden cubrir de eso. Por eso dice que en algunas zonas está de acuerdo pero en las otras, de los loteos aprobados por la provincia, deberían tener un relevamiento concreto de la infraestructura actual, antes de darle esta posibilidad de zona A.

Marcelo Celoiria apoya lo que dice el Cjal Lassaja, hay que hacer un relevamiento para ver en qué estado se encuentra y también pedir la plusvalía en los casos de Odri y Villa Ernestina sobre la plusvalía que ya no sabe si están a tiempo de pedir, plusvalías o espacios verdes. Eso también se tendría que estudiar. Si hay algún loteo vacante que se pueda absorber entre todos los vecinos y donarlo al municipio. Puede ser una de las formas de poder cumplir con esto.

Liliana Bina dice que es lo mismo que se hizo con el Barrio San Miguel. Primero se hizo una ordenanza en donde se incorporó la poligonal, se dijo en esta poligonal se puede lotear. Luego hubo otra ordenanza que quizás allí ese relevamiento que faltó profundizar debería haber estado en el momento de aprobar el loteo pero fue una segunda ordenanza que aprobó San Miguel. Se pudo hacer esa segunda ordenanza. Se puede hacer ese segundo paso porque está el primero en donde se dijo si se puede lotear. En el caso de Odri sería lo mismo. Aquí lo único que se está haciendo es aprobar el perímetro. Cada ladrillo que se mueva dentro de ese perímetro debe ir a la municipalidad. Tiene que haber otra instancia de otra ordenanza en donde esta gente presente los loteos y allí si hasta se podría pedir plusvalía. Cree que en el caso cuando se incorpore a Venturia y Terzi. Pero no en el caso de Odri él ya aprobó en la provincia a todo. La provincia le dio el número de matrícula, le afectó el 10% de espacios verdes porque la ley provincial pide eso y no quedo nada vacante, se vendieron todos los lotes. Ahí sí podrán hacer juicio por ellos estaban fuera del ejido la provincia me aprobó como zona rural con un lote de 700 metros porque es zona turística. Por ahora solamente se está diciendo se puede lotear. Cuando traiga el loteo, habrá que revisar que red de agua tiene.

Si tiene el cordón cuneta si es que colinda con área que tiene cordón cuneta que planta de tratamiento se le ha exigido, todo lo que se quiera exigir. Plusvalía es difícil porque ellos ya fueron aprobados como loteo. La plusvalía de urbanizar se la dio la provincia. Vino la gente de Trenque Lauquen, tuvo una charla en el CPUA. Hay muchos antecedentes para hacer una ordenanza en el corto plazo en donde se determinen la plusvalía por la tierra que se incorporan. En el caso de Trenque Lauquen era un 20% de los lotes. En este momento no se está aprobando ningún loteo. Se está diciendo esta zona es factible de urbanizar porque de hecho se sabe que no se puede parar la urbanización de esa zona. Hay que avanzar en la ordenanza, porque las tierras se siguen interviniendo.

Marcelo Celoir dice que en el tema de infraestructura, hay cosas que están a tiempo de hacer y cosas que no. Los loteos ya están aprobados, no se puede pedir plusvalía, ni siquiera espacios verdes que están programados pero hay otros recursos asignando el uso del suelo con una reglamentación, 10 metros de retiro del frente que sea verde con vereda verde desde el cordón vereda hasta la línea de edificación de esa manera se gana un espacio verde perceptual que esta mantenido por el propio vecino, y se logra lo mismo que si se tuviera una placita. Se puede ser creativo en esos aspectos. Como de la otra manera si no tiene lugar para dentro del loteo se puede hacer en otro lugar o transferirlo en el dinero. Se puede realizar ya sea a través de una normativa o un pedido de una transferibilidad con otro lote. Estos caso son poco fuera de lo común porque normalmente los loteos parten con una aprobación de un masterplan por parte del municipio, en este caso no pudo ser así. Habrá que ser creativos a la hora de ordenarlos

Siendo las 11:30 finaliza la reunión